

1501029-10.2020.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Público, a condenação de Marcelo por tráfico de drogas (processo nº 1500218-75.2020.8.26.0608 da 1ª Vara Criminal) se deu em razão de fato posterior ao aqui tratado, de forma que ele primário e, dada a pequena quantidade de droga, faz jus ao redutor do tráfico privilegiado.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501029-10.2020.8.26.0196 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501029-10.2020.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2062006/2020 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Franca

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Augusto Ferreira da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

MARCELO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a imputação, no dia 05 de março de 2020, por volta das 17h25, na Rua Venezuela, número 1511, nesta cidade e comarca, guardava, para consumo de terceiros, 3,0g (três gramas) da substância entorpecente "Erythroxylon coca L", popularmente conhecida como cocaína, na forma de crack, consistente em trinta e cinco porções de substância petrificada em cor amarelada, tratando-se de substância que causa dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação provisória de fls. 16/19 e exame químico toxicológico de fls. 53/55.

É da inicial que policiais civis receberam denúncia anônima indicando que pessoa residente no logradouro acima mencionado estaria comercializando e guardando

drogas, sendo observada uma movimentação atípica no local. Solicitada e deferida busca domiciliar, os policiais se dirigiram e realizaram a revista no imóvel, logrando apreender, em um armário próximo ao microondas, 35 porções de crack, diversas embalagens plásticas, uma balança de precisão e ainda R\$ 30,00 em espécie.

O réu, espontaneamente, ofertou defesa preliminar (págs. 155/158) e, recebida a denúncia (págs. 163/164), foi citado.

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e foi interrogado o réu (págs. 187 - mídia digital).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade e autoria (págs. 197/202).

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, V ou VII ou a desclassificação do crime para o do artigo 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, pugnou pela incidência da redução prevista no §4º do artigo 33 da lei de regência e, ao fim, pela nulidade da prova policial, ao argumento de que ilícita (págs. 206/216).

É o relatório.
Fundamento e decido.

Preliminarmente, não houve vício na prova policial, por suposta ilicitude, eis que os policiais avistaram Marcelo defronte ao imóvel e lhe cientificaram do teor do mandado de busca, ressaltando-se que em nenhum momento do interrogatório o acusado aventou qualquer conduta dos policiais que pudesse ensejar a nulidade suscitada. E, no mais, a conduta imputada configura crime permanente, de modo que a atuação em flagrante delito se viabiliza em qualquer momento do iter criminis.

No mérito, a pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de págs. 01/02, boletim de ocorrência de págs. 10/12, auto de exibição e apreensão de págs. 13/14 e laudos de exame químico-toxicológico de págs. 16/19 e 53/55, que evidenciam a existência de substância entorpecente ("Erythroxylum coca"), para fim de tráfico ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como por toda prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

Na delegacia, Marcelo fez uso do direito de permanecer calado. Em juízo, admitiu que a droga apreendida era sua, mas para uso próprio. Disse que a balança era usada para pesar bolos e doces que sua esposa fazia e que vendiam juntos. Afirmou que as embalagens eram usadas para fazer sacolé para as crianças, mas que na data da incursão policial já haviam acabado. Afirmou que na época estava trabalhando na empresa de seu padrinho, de blocos de construção, mas que não era registrado. Disse que os R\$ 30,00 estavam na bolsa de sua esposa e afirmou que não conhecia os policiais civis até a prisão.

Os policiais civis Murilo Augusto Sousa Nascimento e Fabrício Alex Sander Silveira Cáceres Stefani relataram que, após chegar ao seu conhecimento, através do serviço de disque-denúncia da Polícia Civil, que o morador da casa da Rua Venezuela, nº 1511, nesta cidade, estaria comercializando e guardando drogas em sua residência, onde observada uma movimentação típica de tráfico, houve representação por mandado judicial de busca domiciliar (processo 1500914-86.2020.8.26.0196), deferido, e, em cumprimento, deslocaram-se até a residência, onde se depararam com Marcelo Augusto

Ferreira da Silva na porta. Abordado e cientificado do teor do mandado de busca, foi realizada a incursão no imóvel, onde localizaram 35 porções de crack em um armário, bem como diversas embalagens plásticas tipo sacolé utilizadas para acondicionar entorpecente e uma balança pequena que estava na mesa da cozinha, além da quantia de R\$30,00. Em audiência, o policial Murilo confirmou que em campanhas visualizou contatos sugestivos da mercancia espúria. Acrescentou que as pedras de crack não estavam embaladas individualmente, mas sim fracionadas e acondicionadas em um pote.

Por oportuno, e quanto às afirmações dos policiais, é de se consignar que são dignos de crédito seus depoimentos, eis que agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Pois bem.

Diante do robusto conjunto probatório, resta comprovado que houve a consumação do crime de tráfico de drogas e que o réu é o autor, porque, além da apreensão de 35 pedras de crack e de petrechos para embalagem e preparo (saquinhos de sacolé e balança de precisão) - houve denúncia anônima, devidamente documentada à pg. 25, ao que se soma a prova oral colhida. E, lado outro, a defesa não se desincumbiu da contraprova dos fatos demonstrados pela acusação.

De fato, o policial civil Murilo foi firme ao relatar que, nas campanhas, logrou visualizar o acusado em situação suspeita, em contatos rápidos com pessoas, típicos da traficância, ressaltando que nenhum motivo ele teria para incriminar gratuitamente Marcelo, eis que ele próprio, em audiência, afirmou que não conhecia os policiais até sua prisão e que foi solicitada a busca domiciliar embasada na denúncia anônima documentada nos autos.

No mais, conforme o tipo penal, para a configuração do tráfico é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ou acessibilidade, ainda que remota. Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, a conduta "transportar", "guardar", e "manter em depósito", praticadas pelo acusado, ficou configurada e se subsume perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013; TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câ. Crim., Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97; TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câ. Crim., Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99; e RT 714/357.

Vale ressaltar ainda que a alegação de Marcelo de que a balança era utilizada para pesar bolos e doces e de que sua esposa inclusive estava concluindo curso de confeitaria na época dos fatos veio desprovida de qualquer indicativo, assim como a versão de que os saquinhos de sacolé eram usados para finalidade diversa do tráfico. E sequer logrou comprovar, ainda que por prova oral, que de fato trabalhava ao tempo dos fatos, mesmo que sem registro em carteira.

Ainda, ressalto que seis meses após Marcelo obter a liberdade provisória nestes autos, foi preso em flagrante em razão também de denúncia anônima de que estaria comercializando entorpecentes em sua residência, ou seja, no mesmo endereço, a demonstrar o mesmo modus operandi.

A seu turno, de desclassificação do crime para o porte de entorpecentes para uso próprio não se cogita, eis que as circunstâncias de sua prisão, conforme já acima fundamentado, tornam inequívoca a real destinação das pedras de crack.

Por fim, e como suscitado pelo Ministério Público, a condenação de Marcelo por tráfico de drogas (processo nº 1500218-75.2020.8.26.0608 da 1ª Vara Criminal) se deu em razão de fato posterior ao aqui tratado, de forma que ele primário e, dada a pequena quantidade de droga, faz jus ao redutor do tráfico privilegiado.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao réu, conduta tipificada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo-legal.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, aplico a causa de redução do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, razão de 1/2, tendo em vista o extremo potencial vulnerante do crack e porque o acusado foi agraciado com a liberdade provisória neste processo e, 6 meses depois, voltou a incidir na prática deste grave crime, sendo inclusive preso em flagrante e, posteriormente, condenado à pena de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa (processo nº 1500218-75.2020.8.26.0608 da 1ª Vara Criminal).

Assim, perfaz-se a pena final de 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa, à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

Em que pese primário à época dos fatos, reputo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o que indicado pela condenação posterior pelo mesmo delito. Pelas mesmas razões, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena de reclusão, na forma do artigo 33 do Código Penal, já que afastada a hediondez do delito com a incidência do redutor.

Vedo o apelo em liberdade, pois presentes o requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública, dada a recorrência criminal específica do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar MARCELO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo, vedado o apelo em liberdade.

Expeça-se mandado de prisão decorrente desta sentença.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Autorizada a destruição da droga e dos objetos apreendidos.

Declaro a perda em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, eis que proveniente da mercancia espúria.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA